

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๓๑/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๕๘/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามการ์เด็น แอนด์ ดีไซน์ ผู้ฟ้องคดี
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๕/๒๕๕๗
หมายเลขแดงที่ ๒๗๖/๒๕๕๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๒๒๐ ลงวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๒๙ ของข้อบังคับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดี
ไม่สามารถทำงานตามสัญญาเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสวนสมุนไพรเพื่อการศึกษาฯ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว



/ต่อคณะกรรมการ...

ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๕๑๐๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่าได้พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและได้เสนอเรื่องให้ กวท. พิจารณาแล้ว แต่เนื่องจาก ไม่มีประธาน กวท. จึงไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ออกคำสั่งโดยใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองในเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ทำงานตามหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสวนสมุนไพร เพื่อการศึกษา ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตามสัญญาเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ค่าจ้างเป็นเงิน ๑๔,๔๙๖,๒๔๐ บาท ตามประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จากนั้น เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี พิจารณาเพิ่มลดหรือปรับปรุงแก้ไขแบบรูปและรายการตามสัญญา อ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้ ดำเนินงานปรับพื้นที่ ขุดดิน ตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปและตารางประมาณราคาโครงการ แล้วพบว่า ปริมาณงานดินที่ขุดได้ไม่เพียงพอที่จะถมดินให้ได้ระดับตามที่กำหนด เนื่องจาก ผังบริเวณในพื้นที่จริงมีบ่อน้ำหรือสระน้ำเดิม จำนวน ๓ - ๔ บ่อ แต่ในรายการก่อสร้างไม่ได้ กำหนดต้องถมบ่อน้ำหรือสระน้ำเหล่านั้น เป็นเหตุให้มีปริมาณดินที่ต้องนำมาปรับพื้นที่และ ถมพื้นที่เพิ่มอีกประมาณ ๑๖,๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งตามที่กำหนดจะต้องถมดินเพียง ๗๒๔ ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น จึงทำให้ผู้รับจ้างต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่มีงานตามงวดงาน ในสัญญาจ้างและไม่มีค่าจ้างให้ และเป็นภาระหนักเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติให้ได้ และมี หนังสือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอหยุดงานก่อสร้างไปจนกว่าจะได้รับการพิจารณา แก้ไขปัญหา รวมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินการปรับแก้ไขรายการก่อสร้าง ขัดตกลงในงวดงานและอื่น ๆ และขอขยายระยะเวลา ดำเนินการ รวมถึงทำการแก้ไขสัญญาให้สามารถดำเนินการได้ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มี หนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๓๐๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่สามารถขยายเวลาก่อสร้าง ให้มีการเพิ่มลดเนื้องาน หรือแก้ไขแบบรูปรายการของการ



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ จึงให้ผู้ฟ้องคดีเร่งการก่อสร้างและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ
ถูกต้องตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเร่งรัดให้ดำเนินการตามคำขอดังกล่าวอีกครั้ง
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๑๑๗๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า
ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๒ ได้กำหนดให้
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พด.ป. ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง และตามข้อ ๖.๓ ของเอกสารประกวดราคา
ดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาต้องดูสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างก่อน
การเสนอราคา และหากผู้เข้าร่วมประกวดราคาต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อ
ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ ผู้เข้าร่วมประกวดราคาจึงไม่อาจอ้างการคำนวณราคาตามที่ยื่น
ประกวดราคาผิดพลาดหรือหลงผิดได้ อีกทั้ง ในสัญญาข้อ ๑๕ เรื่องแบบรูปและรายการ
ละเอียดตลาดเคลื่อน ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับรองการตรวจสอบและทำความเข้าใจ
ในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น
ผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้
แม้ตามสภาพความเป็นจริงจะทำให้ปริมาณของดินที่จะนำไปปรับพื้นที่เพิ่มขึ้นและไม่ได้เป็นไป
ตามแบบรูปในสัญญาแต่ผู้รับจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกรณี
ที่พิพาทดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยและไม่ใช่วินิจฉัยที่ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ
เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายหรือขอให้ขยายระยะเวลาการทำงานให้ผู้รับจ้างได้
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ บอกเลิก
สัญญาจ้างและสงวนสิทธิที่จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เรียกค่าปรับ และค่าเสียหายต่าง ๆ นับแต่
วันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำข้อพิพาทตาม
สัญญาดังกล่าวยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองพิษณุโลกเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๕/๒๕๕๔
ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายและคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี
ต่อมา ศาลปกครองพิษณุโลกมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๙๓/๒๕๕๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ชำระค่าการงานแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒๖๑,๑๔๔.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ยกฟ้องกรณีขอให้
คืนหลักประกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังคงต้องผูกพันตามสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ทำงาน



/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๒๙ ของข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และเนื่องจากไม่มีประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) จึงไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ โดยได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

ผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ แต่ประสงค์ให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้มีบันทึกลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยเห็นว่ารายการถมดินที่มีปริมาณมากขึ้นตามสภาพความเป็นจริงนั้นเป็นข้อบกพร่องของผู้ฟ้องคดีในการเข้าเสนอราคาเอง ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยเพื่อขอขยายเวลาก่อสร้าง และไม่เข้าเหตุอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะอ้างเพื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานได้ และปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นไว้แล้วในประเด็นที่มีมูลอันเดียวกัน จึงเห็นควรให้รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๑๙๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ แล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้หยุดดำเนินการก่อสร้างและผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ กรณีจึงเป็นการกระทำที่เข้าลักษณะของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญามีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า บ่อน้ำในผังบริเวณก่อสร้างในพื้นที่จริง จำนวน ๓ - ๔ แห่ง ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นเหตุให้ปริมาณดินที่ขุดได้ไม่เพียงพอที่จะปรับพื้นที่ให้ได้ตามแบบรูปรายการละเอียด ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ดินเพิ่มอีกจำนวนมาก จึงกระทบต่อค่างานจ้างที่เพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่อาจทำการก่อสร้างต่อไปได้นั้น เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วแต่เดิม มิใช่เหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำสัญญา และข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีต้องดูสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างก่อนการเข้าเสนอราคา ดังนั้น การที่



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีพบว่ามีการถมดินเพิ่มขึ้นตามสภาพความเป็นจริง จึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีมาตั้งแต่ต้น การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดการดำเนินการก่อสร้างและทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานจึงชอบด้วยข้อ ๑๒๙ ของข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้วสำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า แม้การดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จะไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานกลับกลายเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามเจตนารมณ์ของระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งให้เอกชนผู้ทำสัญญากับรัฐต้องตกเป็นผู้ทำงานนั้น มิได้เฉพาะผู้รับจ้างที่จงใจหรือมีเจตนาที่จะทำงานเท่านั้น โดยในกรณีตามสัญญาที่พิพาทนี้ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างต่อไป แต่เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคในการทำงานซึ่งเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดดินถมดินที่ไม่ถูกต้อง และผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิบัติงานต่อไปได้ จึงหยุดทำงาน กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาหรือจงใจที่จะทำงานอีกทั้งในการบริหารสัญญาที่พิพาท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ยอมรับความผิดพลาดและพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการแก้ไขแบบรูปรายการละเอียดของสัญญาและค่าเนื้องานที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในกรณีพิพาทมาแต่เดิม ไม่ได้เกิดภายหลังการทำสัญญา จึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองแต่ฝ่ายเดียว จึงเป็นคำวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงอย่างมาก รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่และเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ฟ้องคดีในการหาพยานหลักฐานเพื่อมาสู้คดีในกรณีถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน การกระทำของฝ่ายรัฐจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีกรอบระยะเวลาในการใช้อำนาจแต่อย่างใด



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๒๒๐
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างเหตุราคาที่เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี
ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พด.ป. ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีความผิดพลาดหรือผิดหลงได้ เนื่องจากตามข้อ ๖.๓ ของประกาศ
ดังกล่าวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ได้กำหนดให้ผู้จะเข้าร่วมประกวดราคาต้องไปดูสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง และต้อง
ตรวจดูแบบก่อสร้างและรายการก่อสร้างให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดี
โดยหากผู้เข้าร่วมประกวดราคาต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อได้ที่กองพัสดุ
และคลังพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น ภายหลังเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประมูลและได้รับ
การอนุมัติเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว หากพบว่าสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่จริงได้ก่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ย่อมเป็นความบกพร่องในการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีเอง
รวมทั้งตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ในเรื่องแบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและ
ทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว และต้องให้การรับรองในกรณี
หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จ
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้ด้วย ฉะนั้นแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าในการปฏิบัติตามสัญญา
ที่พิพาทได้มีรายการถมดินตามสภาพความเป็นจริงเพิ่มขึ้นและนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
ในสัญญาก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาและต้องทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยและผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึง
ไม่อาจขยายระยะเวลาทำงานให้ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ทำงานให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาและจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้ทำงานจึงชอบแล้ว นอกจากนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีได้ดำเนินการพิจารณาหรือแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ก็ไม่ได้มีผลทำให้คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจ้างบุคคลภายนอกออกแบบการก่อสร้างกรณีพิพาทจึงเป็นเหตุให้มีข้อผิดพลาด แบบแปลนไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง ทำให้มีปริมาณงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการมากกว่างานตามแบบแปลนหลายเท่า จึงเป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดีนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงแต่ไม่ดำเนินการแก้ไข ไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานได้ และมีคำขอให้ศาลเรียกสัญญาจ้างสำรวจออกแบบจากผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตรวจสอบความผิดพลาดหรือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้อัยคำศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาแล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงให้ยกคำขอ

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษา โดยได้รับฟังคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศที่ พด.ป. ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างสวนสมุนไพรเพื่อการศึกษา ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว จากนั้นได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ กับผู้ถูกฟ้องคดี โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างอ้างว่า ในพื้นที่ก่อสร้างจริงได้มีบ่อน้ำปรากฏอยู่แล้ว จำนวน ๓ - ๔ แห่ง แต่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และในตารางปริมาณงานก็ไม่มีรายการให้ผู้รับจ้างต้องถมบ่อน้ำเหล่านั้น เป็นเหตุให้ต้องใช้ปริมาณดินในการถมพื้นที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๖,๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร และมีค่างานเพิ่มขึ้น จึงเป็นภาระที่หนักเกินกว่าที่ผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานต่อไปได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเพิ่มลดหรือปรับปรุงแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียด



/และมีหนังสือ...

และมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งปัญหาและอุปสรรคอีกครั้งและขอหยุดงานก่อสร้างจนกว่าจะได้รับการพิจารณาแนวทางแก้ไข รวมถึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เร่งรัดให้หาข้อยุติในการแก้ไขสัญญาและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาการก่อสร้างและพิจารณาเพิ่มลดหรือแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียดของการก่อสร้างได้ และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาต้องตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างก่อนการเสนอราคา ค่าก่อสร้าง และภายหลังได้เข้าเป็นผู้รับจ้างแล้วหากปรากฏว่าแบบหรือรายการก่อสร้างคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมทั้งต้องปฏิบัติงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งบริหารเลขที่ คบ. ๕๕/๑๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการเป็นผู้ทำงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ รายงานผลการสอบสวนว่า รายการถมดินที่เพิ่มขึ้นตามสภาพความจริงไม่ใช่เหตุผลวิสัย แต่เป็นความบกพร่องในการเข้าเสนอราคาของผู้รับจ้างเองที่ไม่ได้ไปตรวจสอบสถานที่และไม่ได้ตรวจสอบหรือทำความเข้าใจในแบบก่อสร้างก่อน จึงเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดียังคงต้องผูกพันตามสัญญาและต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยไม่อาจยกความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวหรือเหตุอื่นใดเพื่อหยุดงานได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ออุทธธณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๕๑๐๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่าได้พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้แต่งตั้งประธาน กวท. เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งโดยใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน



/ระหว่างการ...

ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๑๙๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำข้อพิพาทตามสัญญาเลขที่ จ.๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว จึงให้รอผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครอง ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของสถาบัน... ข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้ผู้ว่าการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่สถาบันกำหนดหรือคู่สัญญาของสถาบันไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นผู้ทำงาน และให้สถาบันรับส่งชื่อผู้ทำงานไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ทราบ

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจออกคำสั่งให้คู่สัญญาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นผู้ทำงานได้ ก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์สองประการ คือ ประการแรก คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา และประการที่สอง การไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ จ้างผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสวนสมุนไพรเพื่อการศึกษา ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้าง กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔



/ลงวันที่ ๒...

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ แล้ว คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ เห็นว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ เนื่องจากในพื้นที่ก่อสร้างจริงมีบ่อน้ำหลายแห่ง ซึ่งไม่มีอยู่ในแบบก่อสร้างและไม่มีรายการให้ผู้รับจ้างต้องถมบ่อน้ำในตารางปริมาณงานด้วย จึงเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มปริมาณดินในการถมพื้นที่และมีค่างานเพิ่มขึ้นนั้น เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วแต่เดิมในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนก่อนการเสนอราคา ตามข้อ ๖.๓ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ และตามข้อ ๑๕ ของสัญญาดังกล่าวตามลำดับแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมตรวจพบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าถมพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำดังกล่าวรวมทั้งได้คำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในการเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวและได้ตรวจพบว่ามีรายการถมดินเพิ่มขึ้นตามสภาพความเป็นจริงภายหลังจากได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ทั้งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเป็นเพียงเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่ถึงขนาดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อหยุดการก่อสร้างได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นความบกพร่องในการเข้าเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ได้ไปตรวจสอบสถานที่และไม่ได้ตรวจสอบหรือทำความเข้าใจในแบบก่อสร้างก่อนอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตามหนังสือ ที่ วท ๕๒๐๑/๔๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยข้อ ๑๒๙ ของข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามเจตนารมณ์ของระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้น มิได้เฉพาะผู้รับจ้างที่พอใจหรือมีเจตนาที่จะทำงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะทำงานและไม่ได้เป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีแต่ฝ่ายเดียว นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙



/เป็นการละเลย...

เป็นการละเลยต่อหน้าที่และเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ฟ้องคดีในการหาพยานหลักฐานเพื่อมา
 ผู้คดีนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้เป็นผู้ทำงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี
 และคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยย่อมมีหน้าที่ที่จะต้อง
 พิจารณาอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดในมาตรา ๔๕ แห่ง
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิจารณาคดี
 ของศาล การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการวินิจฉัย
 อุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แต่ก็
 ไม่มีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานที่ชอบด้วยกฎหมายกลับเป็น
 คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
 พิพากษายืน

นายฤทัย หงส์สิริ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิ มีช่วย

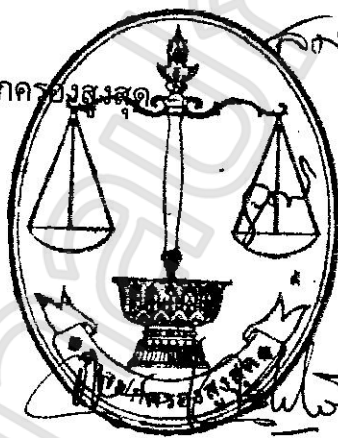
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอำพน เจริญชีวินทร์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางศิริวรรณ จุลโพธิ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

